

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2022년 국내지사 종합감사

제 목 : 정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률 미준수

관계부서 : ■■■지사

내 용

1. 업무 개요

국내지사는 관할 구역 관광 상품 개발 및 판매 활성화를 위하여 필요에 따라 여행사 등을 대상으로 관광 상품 개발 및 판촉 지원을 실시하고 있다.

■■■지사는 2021년 ‘탄소 없는 여행’ 상품을 개발, 판촉하기 위해 >>>과 협약을 체결, 상품 개발비 등을 지원하였고, 또한 해당 상품 판촉을 위한 온라인 광고를 직접 집행하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」(이하 “정부광고법”이라 한다) 제5조에 따르면 정부기관등¹⁾의 장은 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하도록 되어 있다.

또 같은 법 제10조 제1항에 따르면 문화체육관광부장관은 필요하다고 인정하는 경우 정부광고 업무를 대통령령으로 정하는 기관이나 단체에 위탁할 수 있게 되어

1) 정부광고법 제2조 제3호에 의거, “정부기관등”은 정부기관과 공공법인을 모두 포괄하고, 같은 조 제2호에 의거 한국관광공사는 공공법인에 속한다.

있고, 같은 법 시행령 제6조 제1항에 따르면 문화체육관광부장관은 해당 업무를 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제29조에 따른 한국언론진흥재단에 위탁한다고 되어 있다.

따라서 국내지사가 광고를 집행하고자 할 때에는 정부광고법 및 동법 시행령에 의거, 한국언론진흥재단에 광고 시행을 요청하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■■지사가 2021년 ‘탄소 없는 여행’ 상품 판촉을 위해 실시한 광고 내역을 파악한 결과, 광고비용 총 1,365,297원에 해당하는 인터넷 매체 광고를 한국언론진흥재단을 통한 요청 없이 직접 시행한 사실이 [표]와 같이 확인되었다.

[표] ■■■지사 탄소 없는 여행 상품화 지원 관련 광고비용 지출

(단위: 원)

연번	지출내역	지출액 ^{주)}	전표접수일
1	탄소 없는 여행 00 이벤트 광고비용 지출(12월)	116,687	2021.12.21.
2	탄소 없는 여행 00 이벤트 광고비용 지출(11월)	204,579	2021.12.6.
3	탄소 없는 여행 00 이벤트 광고비용 지출(10월)	570,724	2021.11.7.
4	탄소 없는 여행 00 이벤트 광고비용 지출(9월분)	191,281	2021.10.5.
5	탄소 없는 여행 00 이벤트 광고비용 지출(8월분)	176,093	2021.9.6.
6	탄소 없는 여행 00 이벤트 광고비용 지출(7월분 추가)	25,736	2021.8.17.
7	탄소 없는 여행 00 이벤트 광고비용 지출(7월분)	80,197	2021.8.9.
	계	1,365,297	

주: 지출처는 모두 ≡≡임

자료: 지사 제출자료 및 기안문, 지출결의서 재구성

관계부서 의견 및 검토결과

■■■지사는 정부광고법에 대한 이해가 부족하여 적법한 절차를 거치지 않은 점을 인정하였으나, 한국언론진흥재단을 거칠 경우 비용 상승 및 행정 처리로

인한 일정 지연 등이 발생하는데 본 건의 경우 코로나19로 인한 피해에 신속히 대응할 필요가 있었던 점을 감안, 예외조항을 두는 등의 보완책 마련이 필요하다고 답변하였다.

그러나 정부기관이 한국언론진흥재단을 통해 광고를 집행하도록 하는 것은 공사의 내규가 아닌 법령에 의한 것이고, 따라서 적용 예외를 두는 것 역시 입법부의 권한이라 할 것이므로 이는 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 정부광고법에 정해진 절차를 따르지 않고 광고비를 집행한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)

